

1500086-56.2022.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO OTAVIO DIONIZIO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de GABRIEL ORTOLAN DE ANDRADE e PAULO OTAVIO DIONIZIO DOS SANTOS, qualificados nos autos, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500086-56.2022.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500086-56.2022.8.26.0605

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO OTAVIO DIONIZIO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de GABRIEL ORTOLAN DE ANDRADE e PAULO OTAVIO DIONIZIO DOS SANTOS, qualificados nos autos, por haverem, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, na forma do artigo 29, do Código Penal, e ainda, em face de PAULO OTAVIO DIONIZIO DOS SANTOS como incurso no artigo 330, do Código Penal e artigo 309, da Lei nº. 9.503/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 174/176.

Os acusados foram presos em flagrante no dia 20.02.2022 (fls. 01/02). A custódia

cautelar foi convertida em prisão preventiva (fls. 101/104).

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, os réus foram devidamente notificados (fls. 167/167 e 221) e apresentaram defesa preliminar (fls. 224/228 e 270/272). Na sequência, a denúncia foi recebida em 04.04.2022 (fls. 273/274) e os réus foram citados (fls. 288 e 292).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 293 e 294) e os acusados foram interrogados (fls. 295 e 296).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se os acusados nos exatos termos da denúncia (fls. 336/341). A Defesa do réu PAULO, por sua vez, pleiteou pela absolvição do réu, sustentando a insuficiência probatória. E, subsidiariamente, da atenuante da confissão espontânea. Requereu ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena veiculada no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, com o regime de cumprimento inicial aberto, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. A defesa de GABRIEL, por sua vez, pleiteou pelo reconhecimento da preponderância do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, da atenuante da confissão espontânea e da atenuante da menoridade relativa. Requereu ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena veiculada no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, com o regime de cumprimento inicial aberto, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos (fls. 312/317).

É o relatório. Fundamento e decido.

Os réus foram denunciados porque, segundo consta no dia 20.02.2022, por volta das 00h10min, na Rodovia SP 300, KM 621+205, Rodovia Marechal Rondon, no município de Guaraçaí e Comarca de Mirandópolis, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 98,67 gramas, 01 (um) tijolo de maconha, com peso líquido de 506,23 gramas e várias pedras de crack, com peso líquido de 710,85 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, PAULO OTAVIO DIONIZIO DOS SANTOS desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos e dirigiu o veículo automotor HONDA/CG 125 FAN KS, cor vermelho, de placas EOW1A15, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 37/38), pelo comprovante (fls. 39), pelas imagens do dinheiro apreendido (fls. 40/41), pelas imagens da droga apreendida (fls. 44/48), pelos laudos de constatação provisória (fls. 53/55, 56/58 e 59/61), pelos laudos toxicológicos definitivos (fls. 261/253, 264/266 e 267/269), bem como, pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhes apontar como sendo os autores do crime em apreço.

Vejamos.

Ouvido em juízo, o policial militar ALEX RIBEIRO DA SILVA narrou que recebeu via

rádio a notícia de que uma motocicleta havia sido furtada, no município de Andradina/SP. Durante o patrulhamento se depararam com uma motocicleta sem a placa traseira, na praça de pedágio. Ao realizar a abordagem do veículo, o passageiro desembarcou da motocicleta, momento em que caiu uma sacola ao chão, tendo o condutor empreendido fuga, deixando o passageiro para trás. Revistou o passageiro, bem com a sacola que estava ao chão. Na sacola havia vários entorpecentes. Posteriormente, foi feito o acompanhamento da motocicleta, na altura do km 613. O condutor retornou sobre a faixa de rolamento que estava transitando, veio na contramão e conseguiu interceptar o condutor. Não deu nem tempo de emitir ordem de parada, porque quando o passageiro desembarcou, o condutor viu que se tratava da viatura, e empreendeu fuga. O condutor seguiu do pedágio, que é o km 621, até o km 613 na mão dele normal, a partir daí ele retornou na faixa de rolamento e começou a transitar na contramão. Constatou que ele não tinha habilitação. GABRIEL relatou que compraram os entorpecentes em Três Lagoas/MS e levariam para uma pessoa em Pereira Barreto/SP. Visualizou o entorpecente cair do corpo de GABRIEL (fls. 293).

No mesmo sentido foram as declarações de seu colega de farda LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA, acrescentando que foi necessário solicitar o apoio de outras viaturas para conseguir deter o condutor da motocicleta. Ele percorreu vários quilômetros na via contrária da direção, gerando perigo. Os veículos tinham que desviar da motocicleta na pista (fls. 294).

Os acusados foram ouvidos em duas oportunidades. Na fase administrativa PAULO OTAVIO DIONIZIO DOS SANTOS exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio; apenas confirmou que não é condutor habilitado para conduzir veículo automotor (fls. 20).

Em juízo, o réu acima mencionado declarou que foi buscar o entorpecente pois estava precisando de dinheiro. Pegou o entorpecente em Três Lagoas/MS e a levaria até Sud Mennucci/SP para uma pessoa. Receberia R\$ 400,00 pelo serviço. Não conhecia GABRIEL. Conhecia apenas o rapaz que lhe passou o contato do dono do entorpecente. Esse rapaz que conhecia era amigo do dono do entorpecente, ele lhe disse que estavam precisando de alguém para transportar o entorpecente e, como precisava do dinheiro, aceitou. No dia dos fatos, saiu de Aurifluma/SP, passou em Sud Mennucci/SP para pegar GABRIEL. Pegou o entorpecente em um posto, logo na entrada de Três Lagoas/MS. Não conhecia o local, o dono do entorpecente mandou a localização no celular de GABRIEL. Foram abordados pela polícia apenas na volta. GABRIEL foi junto porque devia para o dono do entorpecente, o transporte abateria a dívida. Não manteve contato com ele, uma vez que os detalhes foram ajustados pelo dono do entorpecente. Quando os policiais abordaram a motocicleta empreendeu fuga, pois não tinha carteira de habilitação e se assustou. A motocicleta é de sua avó e a pegou emprestada (fls. 295).

Perante a autoridade policial GABRIEL ORTOLAN DE ANDRADE exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 09).

Em juízo, o acusado declarou que estava transportando o entorpecente para Pereira Barreto/SP. Era a primeira vez que realizava esse serviço. PAULO estava no local dos fatos apenas para levá-lo. O depoente quem iria entregar o entorpecente. Não conhecia PAULO. Tem conhecimento de que no dia dos fatos pagaram para que ele o levasse. PAULO o buscou em Sud Mennucci/SP. Conheceram-se apenas no trajeto para buscar o entorpecente. PAULO tinha ciência do que estavam indo buscar em Três Lagoas/MS. Cada um tinha uma função. Receberia R\$ 500,00 pelo transporte, mas por não ter chegado no local combinado, não recebeu a quantia (fls. 296).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que os acusados praticaram os crimes que lhes foram imputados.

Os réus confessaram a prática do delito e, em que pese a confissão não ter mais a força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

Com efeito, os policiais militares ALEX e LUIZ (fls. 293 e 294) narraram os fatos de maneira firme, coerente e harmônica, descrevendo, detalhadamente, a dinâmica dos fatos. Percebe-se que as suas narrativas estão em consonância com a versão apresentada na fase policial, e nada leva a crer que mentiram em Juízo para prejudicar pessoas inocentes.

De mais a mais, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade. Nesse sentido:

TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Descabimento de críticas efetuadas quanto a validade do depoimento dos policiais, que estavam no desempenho de suas funções e nenhum interesse teriam em enredar indevidamente os réus, a quem sequer conheciam - Hipótese, ademais, de efetivo traficante que teve a droga apreendida em sua residência. (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal 103.740-3 - São Paulo - 25.03.91 Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes) (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Ademais, o acusado PAULO, que não possuía habilitação para conduzir veículo automotor, conduzia a motocicleta em via pública, e buscou evadir-se da abordagem policial gerando perigo de dano em razão de trafegar pela via contrária da direção.

Outrossim, além de PAULO não ser habilitado, quando lhe foi dada ordem de parada buscou evadir-se gerando perigo de dano com suas manobras.

Se não bastasse, o crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro não exige, para sua consumação, resultado naturalístico. Trata-se de crime formal, exigindo apenas o perigo de dano. Neste caso, a prova dos autos demonstrou que a conduta do réu colocou em risco a incolumidade pública, qualificando o perigo concreto exigido pela norma contida no art. 309 da Lei de Trânsito.

Bate-se a defesa técnica de PAULO, a absolvição do réu, alegando a insuficiência probatória, entretanto a tese aventada não pode prevalecer, por todo aqui exposto.

As teses defensivas de GABRIEL tratam de questões concernentes à dosimetria da pena, de modo que serão analisadas em momento oportuno.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, devem os réus responderem pelas práticas delituosas pelas quais foram denunciados.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

GABRIEL ORTOLAN DE ANDRADE

Conforme F.A. de fls. 177/179 e certidões de fls. 92, o réu é primário e não ostenta Maus antecedentes. Contudo, por se tratar de entorpecentes de grande poder viciante e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 -

"quantidade" e "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6 a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multas, fixado no mínimo unitário.

Não há circunstâncias agravantes. Presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, torno a reprimenda em seu mínimo legal.

Presente a causa de aumento referente ao tráfico interestadual, razão pela qual majoro a pena em 1/6. Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., o réu é primário e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, a sua pena deve ser reduzida em 2/3, atingindo a reprimenda em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado no mínimo unitário.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que o apenado preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

PAULO OTAVIO DIONIZIO DOS SANTOS

Conforme F.A. de fls. 180/181 e certidões de fls. 182, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Contudo, por se tratar de entorpecentes de grande poder viciante e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 - "quantidade" e "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6 o delito de tráfico de drogas a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multas,

fixado no mínimo unitário. Para os demais delitos, não há nos autos elementos para se ponderar as demais circunstâncias judiciais, razão pela qual é de rigor a fixação da pena base no mínimo legal cominado, a saber: perigo de dano 06 (seis) meses de detenção; desobediência 15 (dias) de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo unitário.

Não há circunstâncias agravantes. Presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, torno a reprimenda em seu mínimo legal.

Presente a causa de aumento referente ao tráfico interestadual, razão pela qual majoro a pena em 1/6. Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., o réu é primário e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, a sua pena deve ser reduzida em 2/3, atingindo a reprimenda em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado no mínimo unitário.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Tratando-se de infrações cometidas em concurso material as penas aplicam-se cumulativamente, nos termos do artigo 69, do Código Penal, atingindo a reprimenda em: 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 204 (duzentos e e quatro) dias-multa, fixado no mínimo unitário.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que o apenado preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 02 (dois) salários mínimos, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar: (I) GABRIEL ORTOLAN DE ANDRADE, já

devidamente qualificado, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 29, do Código Penal, por consequência, aplico-lhe a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com regime inicial aberto, e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado no mínimo unitário, atualizado consoante preconiza do artigo 49, § 2º, do Código Penal, sendo que elas deverão ser substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida no mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, bem como pela pena pecuniária, da forma como descrito nesta sentença; (II) PAULO OTAVIO DIONIZIO DOS SANTOS, já devidamente qualificado, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 29, do Código Penal, culminado com os delitos tipificados no artigo 330 do Código Penal e artigo 309 da Lei nº. 9.503/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com regime inicial aberto, e o pagamento de 204 (duzentos e e quatro) dias-multa, fixado no mínimo unitário, atualizado consoante preconiza do artigo 49, § 2º, do Código Penal, sendo que elas deverão ser substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida no mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, bem como pela pena pecuniária, da forma como descrito nesta sentença.

Concedo aos réus o direito de apelar em liberdade, uma vez que, doravante, ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, bem como, o quantum e o tipo de pena aplicada. Expeça-se, com urgência, o competente alvará de soltura clausulado.

Os réus estão sendo condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que lhe cabia a prova da origem lícita dos bens e valores encontrados em seu poder, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual decreto o perdimento em favor da União.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova. Oficie-se.

Oportunamente, se o caso, expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao defensor dativo, no patamar máximo prevista na Tabela do Convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA